臺灣高雄地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年7月13日
發文字號：雄院國114司執瑞字第88413號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院114年度司執字第88413號清償債務強制執行事件，債務人吳宗霖、吳宗勳所有如附表不動產第3次拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：應以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票繳交本院出納室，並將收據併附於投標書；或以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。投標書暨保證金封存袋，向本院服務處洽購，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日（每日上午八時卅分至下午五時）在本院民事執行處承辦股。

四、投標日、時及場所：115年8月20日上午9時30分起，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室（地址：高雄市新興區中正三路25號10樓 * 財稅大樓 *）標匭內。

五、開標日、時及場所：115年8月20日上午10時30分在本院民事執行處投標室（地址同投標場所）當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

十、其他公告事項

（一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

（二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

（三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

（四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

（五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

（六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳保 證金無息退還。

（七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人

或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

（八）依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

（九）拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

十一、本公告未盡事項，請參閱地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經高雄市政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

附表：標別: 1

114年司執字088413號 財產所有人：吳宗霖、吳宗勳								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	高雄市	苓雅區	正德		722	72.8	公同共有10分之1	160,000元
	備考	登記次序45至48						
點交情形	點交否: 不點交							
使用情形	一、91年4月18日假扣押查封時依地政人員指明：722地號為福德路224巷巷道用地。114年9月10日履勘時依地政人員指明：722地號為福德二路224巷巷口前方之土地，為供通行使用。標的係拍賣應有部分，未提債務人分管約定，拍定後不點交；惟實際使用情形，投標人應自行查明。 二、依114年11月24日鑑定報告記載：722地號為道路用，地無地上物；使用分區為：道路用地。							
備註	一、上開不動產1宗拍賣，請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：160,000元，以總價最高者得標。							

	三、保證金新台幣：32,000元。 （如二人以上共同投標，日後欲領回保證金時，除有符合司法院訂定「地方法院民事執行處撥匯案款參考要點」第4點第1項但書、第2項規定情形外，本國人僅以共同受款人之「聯名帳戶」為限，請投標人自行斟酌注意。） 四、設定他項權利情形：無抵押權設定。 五、優先承買：拍賣應有部分，共有人對其共有物有優先承買權。 六、本件標的如有分割涉訟者，應即向本院陳報。拍賣之應有部分，於核發權利移轉證書前，如有經分割共有物形成判決確定之情形者，執行法院得撤銷拍定，請投標人注意。 七、買受人應自行查明本件不動產利用限制及其他規範、如有非拍賣之建物其坐落基地權源、拍賣土地與地上物法律關係、是否有未繳納之工程受益費、重劃工程費、差額地價，於辦理移轉時，應自行處理該費用及地價繳清事宜。 八、拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定，拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明，不得於拍定後主張。 九、投標日期：中華民國115年8月20日上午9點30分到10點30分（第3次拍賣）。

標別：2

114年司執字088413號 財產所有人：吳宗霖								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	高雄市	新興區	大統	一	1003	515	10000分之429	4,480,000元
	備考							
2	高雄市	新興區	大統	一	1004	77	100分之25	256,000元
	備考							

編號	建號	基地坐落 --- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
1	106	高雄市新興區大統段一小段1003地號 --- 高雄市新興區中山一路12號1樓	11層樓鋼筋混凝土造	1層：229.95 騎樓：31.43 合計：261.38		100分之25	1,088,000元
	備考						
2	41	高雄市新興區大統段一小段1003地號 --- 同上建物之共同使用部分		同上建物共同使用部分：528.36 合計：528.36		10000分之221	224,000元
	備考	執行之權利範圍應再乘以建號106之權利範圍。					

3	3711	高雄市新興區大統段一小段1003地號 ---------- 高雄市新興區中山一路12號1樓之未保存登記部分		一層：11.18 合計：11.18		100分之25	20,000元
	備考						
4	1512	高雄市新興區大統段一小段1003地號 ---------- 高雄市新興區中山一路12號地下室	11層樓鋼筋混凝土造	地下層：423.24 合計：423.24		100分之25	640,000元
	備考						
點交情形		點交否：不點交					
使用情形		一、114年9月11日查封時依地政人員指明：1004地號上有中山一路12號房屋後方之鐵皮建物。查封時第三人在場稱一樓（106建號）為吳響峻布莊店面、地下室（1512建號）擺放雜物。 二、債權人114年10月3日陳報：106建號、1512建號由債務人之前手楊英俊出租予吳響峻布莊（租賃期間自108年9月1日至113年8月31日），租期屆至未再續租，標的係拍賣應有部分，未提債務人分管約定，拍定後不點交；惟實際使用情形，投標人應自行查明。					
備註		一、上開不動產6宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：6,708,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：1,342,000元。 （如二人以上共同投標，日後欲領回保證金時，除有符合司法院訂定「地方法院民事執行處撥匯案款參考要點」第4點第1項但書、第2項規定情形外，本國人僅以共同受款人之「聯名帳戶」為限，請投標人自行斟酌注意。） 四、設定他項權利情形：無抵押權設定。 五、優先承買：拍賣應有部分，106建號、1512建號共有人對有優先承買權，如經行使優先承買權應就本標別標的合併買受。 六、本件標的業經本院114年度訴字第1055號分割訴訟中；如仍有其他分割涉訟者，應即向本院陳報。拍賣之應有部分，於核發權利移轉證書前，如有經分割共有物形成判決確定之情形者，執行法院得撤銷拍定，請投標人注意。 七、暫編3711建號建物未辦建物所有權第一次登記，不能依權利移轉證書辦理所有權登記，請買受人注意。 七、買受人應自行查明本件不動產利用限制及其他規範、如有非拍賣之建物其坐落基地權源，不動產之規約、分管情形，及是否有積欠公共基金、停車位使用權、管理費、水費、電費、瓦斯費、工程受益費、重劃工程費、差額地價或其他稅捐、費用。買受後應自行處理相關事務，不得以任何理由要求法院處理。 八、拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定，拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明，不得於拍定後主張。 九、投標日期：中華民國115年8月20日上午9點30分到10點30分（第3次拍賣）。					

標別：3

114年司執字088413號 財產所有人：吳宗霖								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	高雄市	苓雅區	過田子		474	215	10000分之1760	8,960,000元

	備考	

編號	建號	基地坐落 ---------- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
1	12450	高雄市苓雅區過田子段474地號 ---------- 高雄市苓雅區民享街108號	7層樓鋼筋混凝土造之第1層	1層：63.43 騎樓：33.73 合計：97.16		全部	1,024,000元
	備考						
2	12457	高雄市苓雅區過田子段474地號 ---------- 同上建物之共同使用部分		同上建物共同使用部分：397.54 合計：397.54		12分之6	1,984,000元
	備考						
點交情形		點交否：點交					
使用情形		114年9月12日查封時債務人配偶在場稱12450建號隔成兩個空間，分別出租第三人義鼎工程顧問股份有限公司（租賃期間：113年11月21日至118年11月20日）、第三人陳婉慈（租賃期間：113年11月1日至118年10月31日）。前開占有使用關係業經114年4月30日雄院國114司執瑞字第88413號執行命令除去，拍定後點交；惟實際使用情形，投標人應自行查明。					
備註		一、上開不動產3宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：11,968,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：2,394,000元。 （如二人以上共同投標，日後欲領回保證金時，除有符合司法院訂定「地方法院民事執行處撥匯案款參考要點」第4點第1項但書、第2項規定情形外，本國人僅以共同受款人之「聯名帳戶」為限，請投標人自行斟酌注意。） 四、設定他項權利情形：拍定後抵押權塗銷。 五、買受人應自行查明本件不動產利用限制及其他規範、如有非拍賣之建物其坐落基地權源，不動產之規約、分管情形，及是否有積欠公共基金、停車位使用權、管理費、水費、電費、瓦斯費、工程受益費、重劃工程費、差額地價或其他稅捐、費用。買受後應自行處理相關事務，不得以任何理由要求法院處理。 六、拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定，拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明，不得於拍定後主張。 七、投標日期：中華民國115年8月20日上午9點30分到10點30分（第3次拍賣）。					

標別：4

114年司執字088413號 財產所有人：吳宗霖								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	高雄市	苓雅區	過田子		474	215	10000分之1758	8,960,000元
	備考							

編號	建號	基地坐落	建築式	建物面積（平方公尺）	權利範圍	最低拍賣價格

		---------- 建物門牌	樣主要建築材料及房屋層數	樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途		(新臺幣元)
1	12451	高雄市苓雅區過田子段474地號 ---------- 高雄市苓雅區民享街108號2樓	7層樓鋼筋混凝土造之第2層	2層: 103.66 合計: 103.66	陽台14.73	全部	1,216,000元
	備考						
2	12457	高雄市苓雅區過田子段474地號 ---------- 同上建物之共同使用部分		同上建物共同使用部分: 397.54 合計: 397.54		12分之1	352,000元
	備考						
點交情形		點交否: 如備註或使用情形欄所示					
使用情形		114年9月12日查封時債務人配偶在場開鎖入內：12451建號：近八、九年無人居住，屋內佈滿灰塵、三臥室均有家具、客廳有沙發等家具。拍定後12451建號依現況點交；惟實際使用情形，投標人應自行查明。					
備註		一、上開不動產3宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：10,528,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：2,106,000元。 （如二人以上共同投標，日後欲領回保證金時，除有符合司法院訂定「地方法院民事執行處撥匯案款參考要點」第4點第1項但書、第2項規定情形外，本國人僅以共同受款人之「聯名帳戶」為限，請投標人自行斟酌注意。） 四、設定他項權利情形：拍定後抵押權塗銷。 五、買受人應自行查明本件不動產利用限制及其他規範、如有非拍賣之建物其坐落基地權源，不動產之規約、分管情形，及是否有積欠公共基金、停車位使用權、管理費、水費、電費、瓦斯費、工程受益費、重劃工程費、差額地價或其他稅捐、費用。買受後應自行處理相關事務，不得以任何理由要求法院處理。 六、拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定，拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明，不得於拍定後主張。 七、投標日期：中華民國115年8月20日上午9點30分到10點30分（第3次拍賣）。					

民事執行處

函稿代碼：5.16.2 拍賣公告（第3次拍賣）(現場投標)（強81）
股　　別：瑞股
擬　　判：擬　　判